

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שרון מרים השכל

5017/25/פ

הצעת חוק כלי הירייה (תיקון – חימוש אזרחים בנשק ארוך בשעת חירום), התשפ"ה-2024

1. תיקון סעיף 1 בחוק כלי הירייה, התש"ט-1949¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 –

(1) לפני ההגדרה "גוף ביטחוני" יבוא:

"אמצעי מעקב אלקטרוני" – רכיב טכנולוגי המחובר לנשק המאפשר מעקב אחר מיקומו והפעלה או נטרול מרחוק של אמצעי המעקב;"

(2) אחרי ההגדרה "מפקח" יבוא:

"נשק ארוך" – כלי ירייה בעל קנה ארוך המנוי ברשימה שקבע השר, בצו, לאחר התייעצות עם המפקח הכללי של המשטרה;"

(3) אחרי ההגדרה "קצין בריאות הנפש" יבוא:

"שעת חירום" – החלטה לפתוח במלחמה או לנקוט פעולה צבאית משמעותית לפי סעיף 40 לחוק-יסוד: הממשלה², או הכרזה על מצב מיוחד בעורף לפי סעיף 9 לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951³, או הכרזה על אירוע חירום אזרחי לפי סעיף 90(ב) לפקודת המשטרה [נוסח חדש] התשל"א-1971⁴."

2. הוספת סעיף 1ב5 אחרי סעיף 5ב לחוק העיקרי יבוא:

"היתר מיוחד לנשק 1ב5. (א) על אף האמור בסעיפים 4 ו-5, בתקופת שעת חירום, מי שמתקיימים בו התנאים המפורטים להלן יהיה רשאי לשאת ולהחזיק נשק ארוך

¹ ס"ח התש"ט, עמ' 143.

² ס"ח התשס"א, עמ' 158.

³ ס"ח התשי"א, עמ' 78.

⁴ דיני מדינת ישראל התשל"א, עמ' 390.

המאובזר באמצעי מעקב אלקטרוני :

(1) הוא אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל ;

(2) הוא המציא הצהרה המעידה על כשירותו הרפואית לשאת כלי ירייה, והחתומה בידו ובידי רופא ; אגף כלי ירייה יפרסם באתר האינטרנט של המשרד לביטחון לאומי את נוסח ההצהרה, והיא תכלול פרטים שעליהם יידרש להצהיר מבקש הרישיון בנוגע למצבו הרפואי, כולל היסטוריה רפואית וכן שאלון רפואי שימלא רופא בנוגע למבקש ;

(3) הוא בוגר צבא ההגנה לישראל המחזיק בתעודת לוחם כקבוע בהוראות צבא ההגנה לישראל והינו בעל הכשרה של רובאי 05 ומעלה ;

(4) מקום מגוריו הוא עד 3 קילומטרים מקו הגבול של מדינת ישראל ;

(5) קצין משטרה כמשמעותו בסעיף 11(2) קבע כי אין מניעה לכך מטעמים של שלום הציבור וביטחונו כאמור באותו סעיף.

(ב) השר יקבע את התנאים לאחסונו של נשק ארוך לפי סעיף זה".

ד ב ר י ה ס ב ר

הצעת חוק זו נועדה לתת מענה לצורך הדחוף בהגנה על היישובים הקרובים לקווי הגבול של מדינת ישראל בעתות חירום לאומיות, כאשר קיים איום ישיר מצד גורמים עוינים. אירועי כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) לימדו את מדינת ישראל על החשיבות של אזרחים חמושים בסמיכות לגבולות ולקווי העימות, ועל מדינת ישראל להקל עליהם ככל הניתן להגן על עצמם, על משפחותיהם ועל קהילותיהם בגבולות. בזמן חירום, הצורך בהגנה מיידית על אזרחים החיים בסמיכות לגבול גובר, ולכן יש לאפשר לאזרחים בעלי רקע צבאי, בריאותי וכשירותי מתאים לקבל כלים להגנה עצמית על יישוביהם. אזרח

שעבר שירות קרבי מלא, עם רקע פלילי ופסיכולוגי תקין, נחשב כמי שיכול להתמודד בצורה אחראית ובטוחה עם נשיאת נשק במילואים או התנדבות בכיתת כוננות ועל כן יהיה כשיר גם בעת שאינו מבצע התנדבות. מתן אפשרות לרכוש ולשאת נשק ארוך אישי בזמן חירום יהווה שכבת ביטחון נוספת, תוך שמירה על הגבלות ונהלי אבטחה קפדניים, כמו אחסון הנשק כשהוא מפורק ונעול, יחד עם התקנת אמצעי מעקב אלקטרוני המאפשר בקרה ומעקב על מיקומו ושימושו. בהינתן המצב הביטחוני הנפיץ בו מדינת ישראל נמצאת, ובייחוד בישובים הקרובים לגבולות, הצעת חוק זו מבקשת להעצים את תחושת הביטחון של האזרחים ולהגביר את ההגנה האישית, לצד הכוחות הממלכתיים והצבאיים.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י' בחשוון התשפ"ה (11.11.2024)